

Marché 2026-MOE-STRUCT-01

Cahier des Clauses Administratives Particulières

OPH des Vallées de l'Isère

Pouvoir adjudicateur : Office Public de l'Habitat des Vallées de l'Isère **Marché n°** : 2026-MOE-STRUCT-01 **Objet** : Mission de diagnostic structurel et de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement — Marché à bons de commande

Article 1 — Identification du pouvoir adjudicateur

Office Public de l'Habitat des Vallées de l'Isère, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé au 12 place de la République, 38790 Saint-Georges-d'Espéranche, représenté par son Directeur Général, ci-après désigné « le Pouvoir Adjudicateur » ou « l'Office ».

Article 2 — Objet du marché et durée

2.1 Objet

Le présent marché a pour objet une mission de diagnostic structurel et de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement, expertise et études connexes, sur l'ensemble du patrimoine bâti de l'Office. Les prestations attendues sont décrites précisément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

2.2 Forme du marché

Le marché est passé en application de l'article R.2162-1 du Code de la commande publique sous la forme d'un **marché à bons de commande**, sans minimum, avec un montant maximum de **800 000 € HT** sur la durée totale du marché.

2.3 Durée

Le marché prend effet à compter de sa notification au titulaire. Il est conclu pour une durée initiale de **un (1) an, reconductible tacitement trois (3) fois** par périodes successives d'un an. La durée totale du marché ne peut excéder **quatre (4) ans**.

Le pouvoir adjudicateur peut s'opposer à la reconduction par décision notifiée au titulaire au moins deux mois avant la fin de la période en cours, par voie dématérialisée avec accusé de réception.

Article 3 — Modalités d'exécution

3.1 Émission des bons de commande

Les prestations sont commandées par l'émission de bons de commande successifs, signés par le représentant du pouvoir adjudicateur. Chaque bon de commande précise au minimum :

- L'identification de l'opération et de l'ouvrage concerné ;
- La nature et l'étendue précise de la mission attendue (diagnostic seul, mission de MOE complète, mission partielle, expertise) ;
- Le programme et le forfait associé selon le BPU ;
- Le délai d'exécution global et les jalons éventuels ;
- L'identité de l'interlocuteur de l'Office et les modalités de coordination.

3.2 Engagement du titulaire

Le titulaire ne peut refuser un bon de commande dûment émis dans les conditions du marché, sauf cas de force majeure dûment justifié. Il s'engage à mobiliser sans délai les moyens humains et matériels permettant l'exécution dans les conditions prévues.

3.3 Démarrage et coordination

Pour chaque bon de commande, une réunion de lancement est organisée dans les **dix (10) jours ouvrés** suivant la notification, en présentiel ou en visioconférence. Elle permet de cadrer les attendus, le planning et les modalités d'accès au site.

3.4 Pilotage du marché

Le pouvoir adjudicateur désigne un responsable du marché au sein de la Direction du Patrimoine et du Cadre de Vie. Le titulaire désigne un chef de projet unique, interlocuteur principal pour l'ensemble des bons de commande, et lui adjoint un suppléant dûment habilité. Tout changement d'affectation du chef de projet au cours du marché est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Article 4 — Délais d'exécution

4.1 Délais types par typologie de mission

À titre indicatif et sauf stipulations particulières d'un bon de commande, les délais maximaux sont les suivants :

Typologie de mission	Délai maximal
Visite et diagnostic structurel courant (rapport de synthèse)	6 semaines
Mission d'expertise urgente — première visite	5 jours ouvrés
Mission d'expertise urgente — rapport	4 semaines
MOE confortement — phase ETU (DIAG à PRO)	18 semaines
MOE confortement — phase ACT à AOR	selon planning chantier

4.2 Suspension de délai

Les délais d'exécution peuvent être suspendus en cas d'impossibilité d'accès au site imputable à l'Office ou à l'occupant, ou en cas de demande de complément d'information formulée par le titulaire et justifiée. La suspension fait l'objet d'un constat contradictoire.

4.3 Pénalités de retard

En cas de dépassement des délais, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de **150 € HT par jour calendaire de retard**, plafonnée à 10 % du montant du bon de commande concerné. Aucune mise en demeure préalable n'est requise. Les pénalités sont déduites du paiement du bon de commande concerné.

Article 5 — Conditions financières

5.1 Caractère des prix

Les prix figurant au BPU sont des **prix unitaires fermes pour la première année** du marché.

5.2 Révision des prix

Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché, selon la formule suivante :

$$P(n) = P(n-1) \times [ICHT-IME(n) / ICHT-IME(n-1)]$$

Avec ICHT-IME = Indice du Coût Horaire du Travail dans les Industries Mécaniques et Électriques, publié par l'INSEE. Les indices retenus sont ceux du mois précédant la date d'effet de la révision. La révision est plafonnée à +5 % par période de reconduction.

5.3 Modalités de facturation

La facturation des prestations s'effectue selon le découpage suivant :

- **Diagnostic structurel** : 30 % à la notification du bon de commande, 70 % à la remise du rapport définitif validé ;
- **MOE confortement** : décomposition par phase au sens de la loi MOP, paiement à la validation de chaque phase par le pouvoir adjudicateur ;
- **Expertise urgente** : 100 % à la remise du rapport.

5.4 Délai de paiement

Le délai de paiement est de **30 jours** à compter de la réception de la facture conforme. À défaut, le titulaire est en droit de prétendre au paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les conditions fixées par les articles R.2192-31 et suivants du Code de la commande publique.

5.5 Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire n'est versée pour les bons de commande dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 € HT. Au-delà, une avance de 5 % est versée au titulaire dans les conditions de l'article R.2191-3 du Code de la commande publique.

Article 6 — Garanties

6.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque facture des bons de commande dont le montant excède 30 000 € HT, libérable un an après la réception définitive de la prestation, ou à la levée des réserves le cas échéant.

6.2 Garantie financière à première demande

Le titulaire peut substituer à la retenue de garantie, à ses frais, une garantie à première demande émise par un établissement habilité dans l'Union européenne.

Article 7 — Assurances et responsabilités

7.1 Assurances obligatoires

Le titulaire justifie, avant signature du marché et à chaque renouvellement annuel, de la souscription des polices suivantes :

- **Responsabilité civile professionnelle** couvrant les dommages causés aux tiers à l'occasion de l'exécution des prestations, à hauteur d'un montant minimum de 5 000 000 € par sinistre ;
- **Responsabilité civile décennale** au titre de l'article 1792 du Code civil pour les missions de maîtrise d'œuvre, garantissant solidairement les éléments d'ouvrage relevant de cette garantie.

7.2 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est responsable des préconisations et études qu'il produit. Il s'engage à ce que ses livrables soient conformes aux règles de l'art, aux Eurocodes en vigueur et aux DTU applicables, et à signaler explicitement tout point de divergence avec ces référentiels lorsque la nature des travaux le justifie (interventions sur ouvrages anciens notamment).

Article 8 — Sécurité, accès aux sites et site occupé

8.1 Conditions d'intervention

La quasi-totalité des interventions a lieu en **site occupé** (logements habités). Le titulaire s'engage à respecter les consignes de sécurité et de propreté de l'Office, à coordonner ses interventions avec les locataires via le gardien d'immeuble ou l'agent de proximité, et à minimiser les nuisances (bruit, poussières, restrictions d'accès).

8.2 Investigations destructives

Toute investigation destructive (sondage, carottage, tranchée, dépose ponctuelle) est soumise à validation préalable de l'Office sur la base d'un programme détaillé. Les rebouchages et remises en état sont à la charge du titulaire et inclus dans les prix unitaires.

8.3 Habilitations

Les intervenants sur site présentent une habilitation valide adaptée aux travaux à mener (notamment habilitation électrique pour interventions à proximité de gaines, formation amiante sous-section 4 si interventions invasives sur ouvrages susceptibles d'en contenir).

Article 9 — Confidentialité, propriété intellectuelle

9.1 Confidentialité

Le titulaire s'engage à la stricte confidentialité des informations dont il a connaissance dans le cadre du marché, notamment toute information relative aux locataires, aux pathologies des immeubles ou aux choix patrimoniaux de l'Office. Cette obligation perdure après la fin du marché.

9.2 Propriété des livrables

Les livrables (rapports, notes de calcul, plans, modélisations numériques) deviennent propriété du pouvoir adjudicateur dès leur acceptation. Le titulaire conserve la propriété intellectuelle sur ses méthodes et savoir-faire propres.

Article 10 — Cessation, résiliation

10.1 Résiliation pour faute

En cas de manquement grave du titulaire à ses obligations (retards répétés, non-conformité majeure des livrables, rupture de la confidentialité), le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire et passer un marché de substitution.

10.2 Résiliation pour motif d'intérêt général

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour motif d'intérêt général, dans les conditions de l'article L.2195-3 du Code de la commande publique, moyennant indemnisation du titulaire pour les prestations effectivement réalisées et non encore réglées.

Article 11 — Litiges et juridiction compétente

Les différends nés de l'exécution du marché sont, à défaut d'accord amiable, portés devant le **Tribunal Administratif de Grenoble**. Les parties s'engagent préalablement à toute instance contentieuse à rechercher une solution par voie de médiation, le cas échéant via le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRA).

Article 12 — Dérogations

Le présent CCAP ne déroge à aucune disposition du CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles, arrêté du 30 mars 2021), qui s'applique à titre supplétif pour toute question non traitée par les présentes clauses particulières.